

1500114-11.2021.8.26.0459

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FAULER FELIX DE AVILA

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Disse que o local não era ponto de tráfico de drogas, embora houvesse reclamações da vizinhança. Ponderou que havia informações de que uma pessoa de nome Cristofer praticava o crime de tráfico de drogas. Destarte, considerando o robusto manancial probatório constante dos autos, não há outro caminho senão o decreto de procedência da ação penal, com a condenação do réu nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

2º Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, ., Centro - CEP 14750-000, Fone: (16) 3952-

2569, Pitangueiras-SP - E-mail: pitangueiras2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500114-11.2021.8.26.0459

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2061738/2021 -

DEL.POL.PITANGUEIRAS, 16573162 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 499/21/907 -

DEL.POL.PITANGUEIRAS, 2061738 - DEL.POL.PITANGUEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO BRITO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

18/08/2022

Tramitação prioritária

Aos 18 de agosto de 2022, às 13:30 horas, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Doutor FAULER FELIX DE AVILA, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, por videoconferência conforme o procedimento previsto no Comunicado CG n. 284/2020, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, em trâmite na 2ª Vara Criminal do Foro de Pitangueiras, Comarca de Pitangueiras, Estado de São Paulo. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, presentes o Ministério Público, na pessoa do Doutor Carlos Eduardo Devos de Melo, DD. Promotor de Justiça; o(a) Doutor(a) FERNANDO HENRIQUE BORTOLETO -OAB/SP 228602, advogado(a) do(a) acusado(a) RONALDO BRITO DOS SANTOS , também presente. Compareceram, ainda, as testemunhas de acusação Wilson Aparecido dos Santos e Jean Ricardo Borges. Presente também a testemunha de defesa Erica Henrique Bezerra. Ao iniciar a

audiência por videoconferência, foi realizado teste de áudio e vídeo, sendo que todos informaram que concordavam com o início da audiência e que tinham acesso em tempo real a áudio e vídeo. Os participantes da audiência foram informados de que os arquivos gravados nesta audiência serão disponibilizados no Sistema SAJ. Antes do início das oitivas, o Magistrado determinou o cumprimento ao item 8.1 do Comunicado CG n. 284/2020 e o servidor responsável providenciou a permanência na "sala virtual" exclusivamente de Defensor e de seu representado para contato prévio. Após o contato reservado, o Defensor informou por meio do "chat" da própria ferramenta, em mensagem escrita, que os demais participantes poderiam retornar à sala. Após, houve o retorno do Magistrado e dos demais participantes. O Juiz informou à Defesa técnica e ao Acusado que, caso requerido, poderá ser oportunizada nova entrevista reservada entre Defesa e o Acusado, nos mesmos moldes, a qualquer momento desta audiência, sendo garantida a oportunidade de se comunicarem durante a audiência. O Acusado e o seu Defensor informaram que tiveram garantido o direito de realização de entrevista pessoal e reservada, por prazo razoável. Informaram, igualmente, que não tinham qualquer oposição ao início da audiência. Houve a liberação de acesso à "sala virtual" de cada testemunha, separadamente, de acordo com a ordem da oitiva. A seguir, com início das indagações pelo MM Juiz ao que não houve oposição, passou-se à inquirição das testemunhas de acusação, bem como da testemunha de defesa. Em seguida, foi realizado o interrogatório do réu, todas as oitivas registradas por meio de gravação audiovisual, consoante arquivo disponibilizado na forma do Comunicado CG n. 284/2020, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, o Ministério Público e a Defesa informaram que não tinham mais provas a serem produzidas. Após, o MM Juiz disse: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. " Pela ordem, o Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações orais, gravadas pelo sistema audiovisual. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: " Vistos. Ronaldo Brito dos Santos, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 16h02, na Rua Gregório Magnani, nº 1051, Jd Nova Esperança, nesta cidade e comarca de Pitangueiras, ele trazia consigo, para fins de tráfico, vinte e quatro selos da substância entorpecente 2 C-C (4- CLORO- 2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA, com massa líquida de 0,96 g (novecentos e sessenta miligramas), tratando-se de droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (fl. 56), Ronaldo apresentou defesa preliminar (fls. 45/52). A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fl. 124/126). Devidamente citado (fl. 136), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 57/59). Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma de defesa, bem como interrogado o acusado. Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. Opinou, ainda, pela fixação da pena e respectivo regime inicial de cumprimento. A Defesa técnica, a seu turno, pleiteou a total improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse ilegal de entorpecentes para consumo pessoal. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença. A denúncia é procedente, pelas razões a seguir expostas. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 23), bem como pela prova oral colhida. De igual forma, a autoria é certa e repousa sobre o réu. Em sede policial, o acusado negou a prática delitiva (fl. 8). Sob o crivo do contraditório, ratificou a negativa apresentada administrativamente. Disse que comprou as drogas apreendidas em seu poder na cidade de Bebedouro. Aduziu que tinha vinte e quatro "doces" na capinha do celular, a droga conhecida por LSD. Narrou ter pagado cem reais pelo entorpecente, e usava cerca de duas porções, aproximadamente, por hora. Disse que

Caique dividiria consigo o entorpecente e pagaria a sua parte. Entretanto, a inocência invocada pelo acusado vai de encontro às provas produzidas nos autos. Jean Ricardo Borges, policial militar, disse que Ronaldo foi abordado com uma substância aparentando ser LSD. Aduziu que o réu informou ter adquirido o entorpecente na cidade de Bebedouro, para revender em uma festa que estava prestes a acontecer. Narrou que o réu se assustou logo que percebeu a viatura policial, o que deu azo a sua abordagem. Pontuou que o acusado já era conhecido por praticar esse tipo de ilícito penal. Wilson Aparecido dos Santos, policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina na cidade de Pitangueiras, por suspeita, acabaram por abordar o acusado, com o qual foram encontradas vinte e quatro unidades do entorpecente conhecido por "LSD". Aduziu que também havia na carteira do réu a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) e na capa do celular alguns micropontos que aparentavam ser a droga aludida. Disse que o réu informou que as drogas eram de propriedade dele mesmo. Narrou que não conhecia o acusado. Érica Amanda, testemunha de defesa, disse que estava deitada em sua casa e acordou com um barulho de algumas pessoas gritando. Narrou ter saído no portão e viu que o réu estava na viatura e as outras pessoas estavam em outra casa. Disse que o local não era ponto de tráfico de drogas, embora houvesse reclamações da vizinhança. Ponderou que havia informações de que uma pessoa de nome Cristofer praticava o crime de tráfico de drogas. Destarte, considerando o robusto manancial probatório constante dos autos, não há outro caminho senão o decreto de procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos propostos na denúncia. Aliás, o próprio réu, conquanto sem perceber, confessou que trazia consigo, para posterior fornecimento ao seu colega, pessoa de nome Caique, as drogas com ele apreendidas, o que já é suficiente para configurar violação ao penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Ademais, o laudo de exame químico-toxicológico de fl. 23 concluiu pela presença de 2C-C(4- CLORO- 2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA), substância constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) nas porções apreendidas em poder do réu. Pondero, em acréscimo, que não há de se duvidar acerca dos seguros depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, pois ausente qualquer prova de que os milicianos tinham interesse pessoal de prejudicar o acusado. Consigne-se, nesse ponto, ser pacífico o entendimento jurisprudencial da Corte Paulista no sentido de prestigiar a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos, porquanto, além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Tal meio de prova deve prevalecer também e notadamente quando não há elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o acusado, como no caso dos autos, portanto, mais um indicativo de que o testemunho dos agentes se mostrou isento. Deveras, os indícios da prática do tráfico de drogas, confirmados em juízo, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, a possibilitar a condenação (JSTF, 182/356; RT, 673/357, 718/394, 728/543, 744/602, 748/599, 754/730, 758/583, 769/602 e 823/506; RJTJERCS, 177/57; RJTACrimSP, 16/133, 38/276, 39/80, 41/239, 46/233-484 e 47/263). Assim, no presente caso, não há um indício, mas uma série deles, apresentados de maneira concatenada, lógica e crivados de credibilidade, o que sustenta a decisão condenatória. Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 10.^a ed., Atlas, 2002, n. 239.2, pág. 617). Sobre o referido tema, Ronaldo Batista Pinto leciona que "A somatória dos indícios - repita-se - pode conduzir, como no caso, a uma incontestável certeza, por serem calorosos, seguros, inequívocos, sem possibilitar à defesa quaisquer chances de enfraquecê-los ou destruí-los" (Prova Penal, 1.^a ed., Saraiva, 2000, pág. 238). Em casos análogos, a Corte Paulista tem assim decidido (TJSP; Apelação Criminal 1500457-86.2019.8.26.0617; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6.^a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020 e TJSP; Apelação Criminal 0005007-48.2014.8.26.0271; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7.^a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 06/02/2018 - destaquei). Vale ressaltar, por fim, que o crime de tráfico de entorpecente é crime de mera conduta, de modo que, para a sua consumação, basta

a prática de qualquer um dos verbos núcleos descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário. Por consequência, não pode ser admitida a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de drogas, isso porque demonstrada a finalidade e destinação pretendida ao entorpecente. Sopesados tais elementos de convicção, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal e do Art. 42 da Lei nº 11.343/06, inexistem elementos concretos que justifiquem a fixação da basilar acima do patamar mínimo-legal. Assim, fixo a pena-base do réu em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no piso legal. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a qual, entretanto, não pode conduzir a pena aquém do patamar mínimo (Súmula nº 231 do STJ). Na terceira fase, observo que o acusado é tecnicamente primário e não possui antecedentes criminais, a atrair a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo. Aplicando-se, pois, o redutor no máximo legal, a pena corporal atinge o patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, os quais fixo no patamar mínimo, à míngua de outras informações sobre a capacidade econômica do condenado. A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu Ronaldo Brito dos Santos, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei de Drogas. Tendo em vista o quantum de pena fixado, no regime mais brando, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma dos arts. 44, 45, § 1º, e 46 do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena corporal fixada, bem como prestação pecuniária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a qual será revertida a entidade pública ou privada com finalidade social e deverá ser quitada também durante o prazo da expiação corporal fixada. Consigno, por fim, que o cumprimento das penas será estabelecido oportunamente pelo Juízo das Execuções Penais. Em razão de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal). Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Tendo em vista que o art. 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o art. 63 da Lei 11.343/06, estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do aparelho celular e os valores apreendidos em poder do réu, em favor da União, nos termos da Lei Antidrogas. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitado em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis (art. 15, III, da Constituição Federal); 3) Intime-se o condenado para cumprir as penas substitutivas impostas; 5) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 6) Após, intime-se o réu, a fim de que efetue o pagamento da multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser efetuado no BANCO DO BRASIL, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, juntando-se comprovante do depósito bancário nos autos, no prazo de 30 dias, sob pena de extração de certidão da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa); 7) Decorrido o prazo para recolhimento, certifique-se e extraia-se certidão de sentença para a inscrição em Dívida Ativa, a(s) qual(is) deverá(ão) ser instruída(s) com cópia(s) da denúncia ou queixa e respectivos aditamentos, com datas de recebimento, planilha de identificação e sentença ou acórdão, se houver, com certidão do trânsito em

julgado, comunicando-se a providência à V.E.C. competente, com cópia(s) da intimação (réu e Defesa) e da(s) Certidão(ões) extraída(s); 8) Comunique-se à VEC o pagamento da multa ou a inscrição do débito em dívida ativa, conforme o caso; 09) Por fim, arquivem-se os autos. Custas pelo réu, ficando-lhe deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Lida a sentença, pelas partes, Ministério Público, acusado e o seu Defensor, foi dito que renunciavam ao prazo recursal. Pelo MM Juiz foi dito: "Certifique-se o trânsito em julgado para as partes, com a adoção das providências de praxe." Nada mais. Eu, ____ Ruan Valença Casaletti, digitei.